

국유특허권의 통상실시권 실시계약서

한국농업기술진흥원 (이하 '농진원'이라 한다)과 (주)웰케어스(대표이사(자) : 김관규, 이하 '실시권자'라 한다)은 아래와 같은 조건으로 국유특허권의 통상실시권 허락(이하 '실시'라 한다)에 관한 계약을 체결한다.

제1조(실시권의 허락) 농진원은 다음의 국유특허권(이하 '계약특허'라 한다)에 대한 통상실시권의 실시를 실시권자에게 허락한다.

- 특허번호(출원번호) : 특허등록 제10-2429934호 (제10-2020-0113399)
- 발명의 명칭 : 가축의 위 운동을 분석하는 방법

제2조(실시권의 범위 등) 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : 2023-06-20 ~ 2024-06-19 (1년간)
2. 예정실시료 : 450,000원(금사십오만원)
 - 총판매예정수량 : 2,000개
 - 제품판매단가 : 150,000원/개
 - 점유율 : 5%, 기본율 : 3%, 국가지분율 : 100%
3. 실시범위 :
 - 실시지역 : 대한민국 전역
 - 실시내용 : 특허법 제2조 제3호에 규정된 실시 행위
4. 실시제품명 : 스마트캡슐 Big Lora v2

제3조(제3자에 대한 허락) 농진원은 본 계약의 체결 후 실시권자에게 허락한 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게도 허락할 수 있다. 다만 실시권자가 계약특허의 공동권리자로서 “공동출원 및 실시에 관한 계약”에 따라 통상실시권의 실시계약을 체결하는 경우, 실시권자의 동의 없이는 실시권의 사용을 실시권자 이외의 자에게 허락할 수 없다.

제4조(실시권의 설정등록) 실시권자는 본 계약의 체결 후 실시권자의 비용으로 통상실시권의 설정등록 절차를 밟을 수 있으며, 농진원은 실시권자의 요구에 따라 필요한 협력을 하여야 한다.

제5조(실시료의 납부) ① 실시권자는 계약기간 만료 후 [별지 1]에 따라 매출실적 사본, 부가가치세 과세표준증명원 등의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상



실시권 정산서(이하 “정산서”라 한다)를 농진원에게 제출하여야 한다.

② 농진원은 제1항에 따라 실시권자가 제출한 정산서를 바탕으로 아래 계산방법에 의하여 실시료를 산정하고 실시권자에게 이메일 또는 우편으로 통지하여야 한다.

※ 실시료 = 단위제품의 가격×실시수량×점유율×기본율×국가지분율

1. 단위제품의 가격 : 0,000원/제품 단위

2. 실 시 수 량 : 000 제품단위

3. 점 유 율 : 00%

4. 기 본 율 : 3%

5. 지 분 율 : 00%

6. 실 시 료 : 금000,000원

③ 실시권자는 본 실시에 대한 대가로서 아래와 같이 실시료를 농진원이 지정한 은행계좌로 입금한다.

가. 납부기간 : 제2항의 통지를 받은 날로부터 15일 이내

나. 입 금 처 : 특허청에서 지정한 전용 계좌(농진원에서 입금안내서 발송)

④ 실시권자는 제3항의 실시료를 납부하지 않을 경우 본 계약의 체결일 기준으로 시행중인 국유재산법 시행령 제72조에 따라 아래의 지연손해금을 납부하여야 한다. 다만, 상기 법령의 개정 시에는 계약 체결일 기준 또는 계약 만료일 기준의 법령을 따른다. 또한 실시권자가 납부기간 내 납부하지 않을 경우, 제6조 제4항 각 호의 불이익을 줄 수 있다.

⑤ 농진원은 실시권자가 실시료를 납부기간 내 납부하지 않을 경우 제6조 제4항 각 호의 불이익을 줄 수 있다. 단, 실시권자가 실시료를 일시적으로 납부할 수 없는 정당한 사유에 관한 구체적인 증빙자료를 농진원에게 제출하여 인정받은 경우 농진원은 3개월을 넘지 않는 한도에서 납부기간을 추가로 연장할 수 있다.

제6조(실시료의 정산 등) ① 실시권자가 특별한 사정으로 제2조의 실시기간 동안 실시내역이 없을 경우에는 [별지 2]의 미실시 사유서를 농진원에 제출해야 한다.

② 농진원은 실시권자로부터 실시상황 및 정산 등에 필요한 사항에 대하여 보고를 요구하거나 직원 또는 대리인 등을 파견하여 이에 관한 장부, 서류, 기타의 물건을 조사할 수 있으며 실시권자는 이에 협조하여야 한다.

③ 제5조의 실시료 산정에 있어 명백한 착오가 발견될 경우 농진원은 실시료의 재산정을 요구할 수 있으며 실시권자는 이에 응하여야 한다.

④ 실시권자가 특별한 이유 없이 제5조 제1항에서 정한 기한 내에 정산서를 제출하지 않거나 고의 또는 부정한 방법으로 실시 실적자료 등을 축소 또는 허위로 보고한 것이 밝혀질 경우, 농진원은 실시권자에게 아래와 같은 불이익을 줄 수 있다.

1. 농촌진흥청 창출 국유특허(또는 출원 중 직무발명) 5년 이내 실시 제한

2. 농촌진흥청 연구과제 5년 이내 참여 제한



제7조(비밀보장) 실시권자는 계약특허에 관하여 계약 종료 후 5년 까지 발명자(기관)로부터 습득한 노하우, 미공개 특허 명세서 또는 공개되지 않은 기술이 타에 제공되거나 누설되지 않도록 보안에 유의하여야 한다.

제8조(면책) ① 농진원은 계약특허가 제3자의 특허권, 기타 지식재산권을 침해하지 않는 것을 보증하지 않으며, 실시권자의 제3자에 대한 실시료 지급 등 실시권자에게 손실이 발생하여도 이에 대하여 농진원은 책임을 지지 아니한다.

② 실시권자는 제3자가 계약특허를 침해하거나, 침해하려 하고 있는 것을 알게 된 경우 그 사실을 농진원에게 서면으로 통보하여야 하고, 농진원은 계약특허를 침해한 자에 대하여 침해 금지에 필요한 조치를 취할 수 있다.

제9조(재계약) ① 실시권자는 제2조의 실시기간을 연장하고자 할 때에는 실시기간 만료 1개월 전까지 농진원에게 재계약을 신청하여야 한다. 단, 실시권자가 제5조 제1항의 정산서를 농진원에게 제출하지 않거나 동조 제3항의 실시료를 납부하지 않을 경우 연장된 재계약은 소급하여 무효로 한다.

② 전항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 실시권자는 전항의 무효사유 발생일로부터 30일 이내에 제5조에 따라 재계약 실시시작일부터 전항의 무효사유가 발생한 날까지의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 정산서를 농진원에게 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

③ 제1항에 따라 재계약이 무효가 된 경우, 실시권자는 계약특허를 실시하여서는 아니 되고 제3자로 하여금 실시하도록 하여서도 아니 된다.

④ 제1항의 재계약 신청을 할 경우, 실시권자 및 농촌진흥청이 별도의 계약조건을 부가하지 않는 것으로 합의하면, 계약서에 별도의 날인 없이도 본 계약과 동일한 조건으로 1년간 계약을 연장한다.

제10조(특허권의 존속) 농진원은 이 특허권을 유효하게 존속시키기 위하여 무효심판 청구에 대한 법적대응 등 필요한 조치를 성실하게 하여야 한다.

제11조(특허권의 무효 등) ① 계약특허에 대해 무효심결 등이 확정된 경우 본 계약은 해지되며 농진원은 이 사실을 실시권자에게 통보하고, 계약특허의 무효심결 확정 등으로 인해 발생한 실시권자의 손해에 대하여 농진원은 책임을 지지 아니한다.

② 계약특허의 무효심결 등이 확정될 경우, 실시권자는 제5조에 따라 실시시작일부터 무효심결 등의 확정일까지 실시실적 증빙 서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정

산서를 농진원에게 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

제12조(실시권의 이전 등) ① 실시권자 또는 승계인은 실시권의 이전, 기타 변경이 있는 경우에는 지체 없이 농진원에 통지하여야 한다.

② 실시권자는 다음 각 호의 사항을 농진원의 서면에 의한 사전 동의 없이 행할 수 없다.

1. 실시권을 목적으로 하는 질권의 설정
2. 재실시권의 허락
3. 기타 법률상 또는 사실상의 사업주체의 변경

제13조(특허표시) ① 실시권자는 본 발명의 실시에 의한 제품 및 관련 홍보물 등에 당해 특허의 표시를 할 수 있다.

② 제1항에 의한 특허의 표시를 함에 있어서 발명기관의 명칭을 병기할 수 없다. 다만, 발명기관의 별도승인이 있는 경우에는 예외로 한다.

③ 농촌진흥청의 명칭 사용에 관한 승인 조건은 [별지 3]의 농촌진흥청 명칭 사용 지침에 따른다.

제14조(계약의 해지) ① 농진원은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우, 실시권자에게 서면으로 그 사실을 통지하고 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 실시권자가 본 계약의 각 조항에 위반한 경우
2. 실시권자가 실시권의 실시에 대하여 허위보고를 하거나 기타 불법행위가 있는 경우
3. 본 계약의 체결이 실시권자의 허위 표시 또는 기타 사실과 다른 보고에 의하여 성립된 것을 농진원이 인지하는 경우
4. 실시권자가 조업중단 등으로 실시할 수 없다고 인정될 경우
5. 계약특허에 관한 제3자와의 분쟁해결이나 시장질서의 혼란 예방 등을 위해 필요한 경우

② 제1항 제1호 내지 제5호에 해당하는 경우, 농진원은 계약해지 전에 실시권자에게 서면으로 그 사실을 통지하고 해명을 요구할 수 있으며 실시권자가 그러한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 충분한 해명을 하지 아니하는 경우 농진원은 본 계약을 해지할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의하여 계약이 해지된 경우, 계약이 해지된 후 30일 이내에 제5조에 따라 실시시작일부터 계약 해지일까지의 실시실적 증빙서류 사본 등을 첨부한 통상실시권 정산서를 농진원에게 제출하고, 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

④ 본 계약이 해지되었을 경우, 실시권자는 계약특허를 실시하여서는 아니 되고 제

3자로 하여금 실시하도록 하여서도 아니 된다.

제15조(서류의 제출) 제5조에 의한 실시수량의 확인을 위하여 실시권자는 농진원의 요구가 있을 경우 생산수량에 관한 관계기관(관할세무서 등)의 장의 확인을 받은 서류를 제출하여야 한다.

제16조(중요사항의 변경) 실시권자가 본 계약체결 후 사업장의 주소, 대표이사 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 농진원에게 서면으로 통보하여야 하며, 실시권자가 위 통보를 이행하지 않아 발생한 손해에 대하여 농진원은 책임지지 않는다.

제17조(관련법령의 적용 등) ① 본 계약에서 정하지 아니한 사항은 특허법, 민법 등 관계법령의 규정에 따르며, 관계법령이 없는 경우 일반적인 상관례 및 사회통념에 따른다. ② 본 계약내용의 해석에 이견이 있는 경우에는 쌍방의 합의에 의하여 결정함을 원칙으로 한다.

제18조(계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하며 효력발생 이전에 계약특허를 실시할 수 없다. 단, 계약특허를 선(先) 실시한 경우에는 그 기간 동안의 실시료를 정산하여 납부함으로써 실시기간 안에 계약특허를 실시한 것으로 간주한다.

② 본 계약은 농진원과 실시권자 간 통상실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로서 이전에 농진원과 실시권자 간 작성된 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약 이후 본 계약과 관련 있는 다른 협의나 계약은 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명이 있는 경우에 한하여 그 효력이 인정된다.

제19조(기술전수) ① 본 계약을 체결한 후 농촌진흥청은 비대면 특허명세서 제공 방식으로 실시권자에게 기술전수를 수행하고, 농진원은 농촌진흥청의 기술전수 지침 등 관련 방침에 따라 기술전수 전에 이에 상응하는 실시료의 납부를 요청할 수 있다. 단, 실시권자가 기술전수에 상응하는 실시료를 납부한 경우에는 제5조제2항에 따른 실시료에서 기납부한 기술전수 관련 실시료를 공제한다.

제20조(특약사항) (없음)



농진원과 실시권자는 상기 계약내용을 증명하기 위하여 계약서를 2부 작성하여 농진원과 실시권자가 각각 1부씩 보관한다.

2023 년 06 월 23 일

농진원 : 한국농업기술진흥원 원 장 (인)



실시권자 : 서울특별시 송파구 송파대로 201 G1292-1, 243호 문정동 송파테라타워2 (문정동)

【법인등록번호 : 110111-6430849】

(주)웰케어스 대표이사 김찬규



KOAT

(주)웰케어스

서울특별시 송파구 송파대로 201 G1292-1, 243호 문정동 송파테라타워2 (문정동)

전화 : 010-3759-3626 FAX : 05042392610

문서번호 :

수 신 : 한국농업기술진흥원 원장

참 조 : 기술창출이전팀

제 목 : 농촌진흥청 출원 중 직무발명 사용계약 신청

농촌진흥청이 특허출원 한 제10-2020-0113399호(가축의 위 운동을 분석하는 방법)에 대한 직무발명 사용 허락을 별첨과 같이 신청하오니 빠른 기일 내 계약 체결 되기를 기원합니다.

- 별첨
1. 수의계약신청서 및 첨부서류 각 1부.
 2. 사업자등록증사본 1부.
 3. 법인등기부등본 1부
 4. 법인인감증명서 1부.
 5. (사용인감으로 신청 · 계약할 경우) 사용인감계 1부 끝.

(주)웰케어스

(신청인) 대표이사 김찬규



국유특허권의 통상실시권 재계약 신청서

제출인	① 업체명	(주)웰케이스	②사업자등록번호	762-81-00709
	①-1 대표자	김찬규	②-1 법인등록번호	110111-6430849
	③ 사업장소재 * 사업자등록증기준	서울특별시 송파구 송파대로 201 G1292-1, 243호 문정동 송파테라타워2 (문정동)		
	③-1 대표전화	010-3759-3626		
	④ 대표/ 담당자메일	apro98@naver.com / hhjoy77@gmail.com		

④ 권리의 표시	특허 출원 등록번호 : 제호
----------	-----------------

⑤ 발명의 명칭	가축의 위 운동을 분석하는 방법
----------	-------------------

⑥ 계약내용	구분	실시 기간	총판매 예정수량 [A]	제품판매 단가 [B]	점유율 (%) [C]	기본율 (%) [D]	지분율 (%) [E]	예정 실시료(원) [F]
	기존	2022-06-20 ~ 2023-06-19	2,000	150,000	5	3	100	450,000
	재계약	2023-06-20 ~ 2024-06-19	2,000	150,000	5	3	100	450,000

예정 실시료[F] = 예정수량(A)×판매단가(B)×점유율(C)×기본율(D)×지분율(E)
※ 실시제품명 : 스마트캡슐 Big

⑦ 실시료 정산여부	☐ 정산 완료 ☒ 정산 진행 중 ☐ 미정산(사유:) ※ 추후 정산이 완료되지 않을 시 계약이 취소될 수 있습니다.
---------------	--

⑧ 사업규모	구분	2020	2021	2022
	매출액	20,000,000	25,000,000	0

⑨ 변경사항	
--------	--

「국유특허권의 통상실시권 실시계약서」 제9조에 의하여 위와 같이 제출합니다.

2023-05-10

제 출 인 김찬규



한국농업기술진흥원의 장(원장) 귀하

※ 첨부서류

1. 변경을 증명하는 서류

2. 공동권리자가 있을 경우 동의를 증명하는 서류

※안내사항

본 국유특허 실시계약에 따른 실시료의 납부고지는 신청서에 기재된 대표/담당자 메일주소로 통지(이메일 통지) 될 예정입니다. 본 신청서의 날인을 통해 실시권자가 이에 동의하는 것으로 간주됩니다.

※개인정보 수집 및 이용

한국농업기술진흥원은 다음과 같이 개인정보를 수집합니다.

- 개인정보 항목 : 대표자 이름, 대표자 휴대전화번호, 대표자 이메일, 대표자 주소, 대표자 경력사항, 담당자 이름, 담당자 휴대전화번호, 담당자이메일

- 수집 및 이용 목적 : 기술이전 계약, 정산처리, 계약약관내, 사업화 모니터링, 기술설명회 및 기술 홍보자료 발송

- 보유 및 이용 기간 : 기술이전 계약 종료 후 3년 까지 (단, 관련법령에 의해 보관하는 경우에는 제외)

개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않으실 수 있으며, 동의하지 않은 경우 계약이 제한됩니다.

기술이전 신청서 날인 시 개인정보 수집 및 이용에 동의하는것으로 간주합니다.

그 밖의 사항은 한국농업기술진흥원 개인정보처리방침에 따릅니다.